



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 47ª D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 1454/2016

2ª Via

INICIADO:11/02/2016 20:38hs e EMITIDO:12/02/2016 05:55hs

Folha :1

JLLORVCBDJEEGK]]

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Roubo (art. 157)

Objeto Material da Conduta Criminosa: OUTROS

Consumado

Local: RUA LUSITANO SOARES, 17 - CAPAO REDONDO - CEP: 05882-050
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 47 D.P. - CAPAO REDONDO

Ocorrência: 11/02/2016 às 16:30 horas

Comunicação: 11/02/2016 às 20:26 horas

Elaboração: 11/02/2016 às 20:38 horas

Flagrante: Sim

Empresa / Vítima:

- CLAUDIO CONSTRUTORA - Razão social: 00000000 - CNPJ: 16.951.781/0001-30

Telefone:(01)2838-8861 - Endereço: RUA ADOLFO ALCINO, 5 CASA 2

JD PROMORA - S.PAULO - SP - Representante: GERALDO BANDEIRA DE ARAUJO

Cargo: AJUDANTE

Indiciado:

- WESLEY BISPO DIAS - Presente ao plantão - RG: 36364635-SP

emitido em 06/11/2012 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: MARCELO DE OLIVEIRA DIAS - Mãe: EDIVANIA BISPO DE CARVALHO DIAS

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 28/09/1997 18 anos - Estado civil: Solteiro

Instrução: 1 Grau completo - CPF: 42439464856

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros

Endereço Residencial: JOAQUIM RAIMUNDO, 7 - PQ INDEPENDNCI - S.PAULO - SP

Vítima:

- GILSON BATISTA PACHECO - Presente ao plantão - RG: 34561084-SP

47ª D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 47ª D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 1454/2016

INICIADO: 11/02/2016 20:38hs e EMITIDO: 12/02/2016 05:55hs

Folha : 2

2ª Via

JLLORVCBDJEEGK]]

- Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOAO BATISTA PACHECO FILHO
Mãe: MARIA GORETI PACHECO - Natural de: S.PAULO - SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 12/07/1980 35 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: SERVENTE - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA ADONARA, 8 - JD DOM JOSE - S.PAULO - SP
Telefones: (11)96527-3049 (Residencial)
- GERALDO BANDEIRA DE ARAUJO - Presente ao plantão - RG: 36737893-SP
emitido em 24/09/2012 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOSE AUGUSTO DE ARAUJO - Mãe: FRANCISCA DAS CHAGAS BANDEIRA DE ARAUJO
Natural de: POCO DE JOSE DE MOURA - PB - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 08/01/1983 33 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: SERVENTE - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 30577348809
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA ANTONIO DUARTE MEIRA, 33 - JD SÃO LUIS - S.PAULO
SP - Telefones: (11)95842-2958 (Residencial)
 - SAMUEL CAFE DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 37086621-SP
emitido em 04/09/2014 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOAO CAFE DE SOUZA - Mãe: MARIA CAFE DE SOUZA
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 15/12/1972 43 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: PEDREIRO - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 51310376115
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA PADRE DOMINGOS CUNHA, 60 A - PQ INDEPENDÊNCIA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)5873-4895 (Residencial)
 - ANTONIO XISTO CORREIA - Presente ao plantão - RG: 36917870-SP
emitido em 06/08/2007 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: ANTONIO JANUARIO CORREIA - Mãe: ALOIZA MARIA CORREIA
Natural de: PRESIDENTE BERNARDES - MG - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 06/08/1963 52 anos
Profissão: AJUDANTE DE PEDREIRO - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA ADONARA, 8 - PQ INDEPENDÊNCIA
S.PAULO - SP

Testemunha:

- DEMONTIE PEREIRA LEITE JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 44405789-SP
emitido em 19/01/2001 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: DEMONTIE PEREIRA LEITE - Mãe: MARIA DE LURDES GOMES LEITE
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 26/01/1985 31 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 1 Grau completo

47ª D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 1454/2016
2ª Via

Folha :3
INICIADO:11/02/2016 20:38hs e EMITIDO:12/02/2016 05:55hs
JLLORVCBDJEEGK]]

Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Residencial: ITAPECERICA,
5650 - ALVORADA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)5821-6617 (Residencial)

Condutor:

- ELISMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA - Presente ao plantão - RG: 32247048-SP
emitido em 29/04/2010 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: OSMAR RODRIGUES DE SOUSA - Mãe: MARIA GORETE DE SIQUEIRA SOUSA
Natural de: PARAMBU -CE - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 18/09/1979 36 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
CPF: 28628959890 - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: ESTRADA DE ITAPECERICA, 5650 - ALVORADA - S.PAULO
SP

Curador:

- DIEGO ADRIANO PROCOPIO - Presente ao plantão - RG: 41637088-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSE ADRIANO PROCOPIO
Mãe: MARIA ISABEL PROCOPIO - Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 27/07/1987 28 anos - Estado civil: Convivente
Profissão: AUTONOMO(A) - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: RUA TOMAZ POMPEU, 612 B - JD GUARUJA - S.PAULO
SP - Telefones: (11)94276-4396 (Residencial)

Adolescente infrator:

- LUCAS ADRIANO PROCOPIO - Presente ao plantão - RG: 38762317-SP
emitido em 03/02/2004 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOSE ADRIANO PROCOPIO - Mãe: MARIA ISABEL PROCOPIO
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 21/02/2000 15 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: Analfabeto - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros
Endereço Residencial: THOMAS POMPEU, 612 - JD GUARUJA - S.PAULO - SP
Telefones: (11)98513-9031 (Residencial)

Veículos:

- Placa: DHJ6799 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9C2JC30104R805542
RENAVAM: 836807634 - Marca/Modelo: HONDA/CG 125 TITAN KS - Tipo: MOTOCICLO
Ano fabricação: 2003 - Ano modelo: 2004 - Cor: Verde
Combustível: Gasolina - Proprietário: WALLISON SOUZA DOS SANTOS
Ocorrência: Localizado/Apreendido - Local: Via Pública
Segurado: Ignorado - Pessoa relacionada: WESLEY BISPO DIAS

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 1454/2016

2ª Via

INICIADO:11/02/2016 20:38hs e EMITIDO:12/02/2016 05:55hs

Folha :4

JLLORVCBDJEEGK]]

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Observações: **UMA POCHETE** - Pessoa relacionada: WESLEY BISPO DIAS
- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Real - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Observações: **R\$ 132,00 REAIS** - Pessoa relacionada: WESLEY BISPO DIAS

Objetos - (SUBTRAÍDO)

- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Marca: DEWALT
- Observações: UM MARTELO ROMPEDOR 15 KG Nº 242 (AVALIADO EM 4.290,01)
- Pessoa relacionada: WESLEY BISPO DIAS
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade - Marca: DONG
- Observações:
- MARTELO ROMPEDOR 05 KG Nº 4002 DONG (AVALIADO EM 1.950,01 REAIS)
- Pessoa relacionada: WESLEY BISPO DIAS

Entorpecentes:

- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: TROUXINHA DE PAPEL - Quantidade: 44
- Involucro: TROUXINHA
- Tóxico: **Ecstasy** - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: COMPRIMIDO - Quantidade: 9 - Involucro: PLÁSTICO

Histórico:

Comparece à esta unidade policial o condutor e testemunha, ambos policiais militares, informando que estavam em patrulhamento quando avistaram uma moto Cg da cor verde sem placa com dois ocupantes. Deram voz de parada mas não foi obedecida, iniciou-se um acompanhamento que perdurou por aproximadamente uns 13 minutos, a moto não parava a qualquer custo, foi quando na rua lusitano soares, local dos fatos, os indivíduos vieram ao solo. Neste momento o garupa da moto, se levantou e correu por uns 20 metros, mas foi logo detido pelo policial militar condutor Elismar. O condutor da moto foi abordado pelo Sd Pm Demontiê, este ao revistar o condutor da moto, **localizou em sua cintura uma pochete, no interior desta havia substâncias aparentando drogas, maconha e pequenos comprimidos da cor bege, havia também uma quantia de R\$ 132,00 Reais trocados.** A moto externava a placa " DHJ 6799", esta não estava no seu lugar devido e sim ao lado do banco. Em pesquisa Prodesp nada de ilícito havia em relação a moto. O condutor da moto foi identificado como WESLEY BISPO DIAS- maior de idade, o

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 1454/2016

INICIADO:11/02/2016 20:38hs e EMITIDO:12/02/2016 05:55hs

Folha :5

2ª Via

JLLORVCBDJEEGK]]

garupa como LUCAS ADRIANO PROCÓPIO - menor de idade. De posse destes dados os policiais encaminharam os dois abordados até o Ps do mboi Mirim onde os mesmos foram medicados e liberados. Os policiais já na dependências do 47º DP, receberam 4 indivíduos que visualizaram o acompanhamento realizado pelo local dos fatos, um deles informou para a guarnição que a moto verde que estava sendo seguida era a mesma que havia roubado a obra em que estavam. De posse desta nova informação, os dois indivíduos abordados pela policia militar foram colocados para a realização de um auto de reconhecimento, sendo que os trabalhadores da obra, reconheceram o menor LUCAS ADRIANO PROCÓPIO como um dos autores do roubo, não reconhecendo o outro indivíduo. Em suma, fora realizado uma requisição junto ao IC para a constatação provisória das substâncias, e as mesmas retornaram como POSITIVAS. Em face disto WESLEY BISPO DIAS fora autuado por tráfico de drogas. O menor LUCAS ADRIANO PROCÓPIO será encaminhado a justiça da infância e juventude. Nada mais.

Exames requisitados: IC

Solução: BO PARA FLAGRANTE

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

GILSON BATISTA PACHECO

GERALDO BANDEIRA DE ARAUJO

SAMUEL CAFE DE SOUZA

ANTONIO XISTO CORREIA

JOÃO VITOR DOS SANTOS SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

47º D.P. CAPAO REDONDO

ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
DELEGADO DE POLÍCIA

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	0010212-71.2016.8.26.0050
Classe - Assunto	Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:	Justiça Pública
Réu:	WESLEY BISPO DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Ribeiro Leite Balbone Costa**

Vistos.

WESLEY BISPO DIAS, com qualificação nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 caput, c.c. o art.40, V da Lei nº11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal porque, nas circunstâncias fáticas descritas na denúncia, **no dia 11 de fevereiro de 2016**, por volta das 16:30 horas, foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento ostensivo quando *portava, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 44 porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha e 9 comprimidos de MDMA, conhecido por ecstasy*, além da quantia de R\$ 132,00, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e também porque, nas mesmas circunstâncias, *desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos (policiais militares) no exercício regular da função.*

Diz ainda a denúncia que o crime de tráfico *envolveu adolescente, pessoa ainda em formação, podendo ser influenciada a se enveredar pelo caminho da criminalidade.*

Descreve a denúncia que na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na condução da moto Honda CG Titan verde, sem placas; deram ordem de parada, a qual não foi atendida,

0010212-71.2016.8.26.0050 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

iniciando-se uma perseguição pelas ruas do bairro que durou cerca de 13 minutos, até que os ocupantes da moto caíram e tentaram fugir a pé, mas foram detidos. Em poder do acusado, foi encontrada uma pochete contendo 44 porções de maconha, além da 9 porções de ecstasy e da quantia em dinheiro. O carona foi identificado com sendo o adolescente Lucas Adriano Procópio.

O réu foi preso em flagrante e foi beneficiado com liberdade provisória em audiência de custódia, tendo cumprido as medidas cautelares impostas e comparecendo aos atos do processo.

Recebida a denúncia (fls. 104/105), o réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação por meio de Defensor Constituído. No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas policiais arroladas na denúncia, sendo ao final interrogado o réu, após o que as partes manifestaram-se em debates.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

Procede em parte a ação penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls., pelo Auto de Exibição e Apreensão Constatação do entorpecente e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 52/54, positivo para TETRA-HIDROCANABINOL e METILENODIOXIMETANFETAMINA.

A autoria imputada ao réu com relação à prática do crime de tráfico de drogas é também certa e indubitosa, a despeito da negativa apresentada pelo réu em juízo.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Com efeito, ao ser interrogado em juízo e como já fizera na fase policial, **o réu negou a acusação**, dizendo que ao tempo dos fatos trabalhava em uma pizzeria, entregando pizzas e utilizava a moto para trabalhar. Não parou à ordem policial porque "a moto estava atrasada", tinha pendências administrativas e ficou com medo porque não era habilitado. Não estava em poder de nenhuma droga e acredita que está sendo acusado porque os policiais ficaram bravos porque fugiu e um deles veio a cair da moto.

A negativa do réu, todavia, quanto ao porte das drogas não o socorre, posto que permanece isolada em meio a prova dos autos.

Com efeito, é dos autos que o réu foi preso em flagrante, após ser surpreendido por policiais do ROCAM em poder de uma pochete contendo as drogas e dinheiro. Consta, ainda, que o réu, que conduzia a moto, não atendeu prontamente à ordem de parada policial, ao contrário, tentou fuga, que motivou a perseguição relatada pelos policiais, a qual somente teve fim, ao que consta, em razão da queda da moto.

As circunstâncias da prisão em flagrante do réu e, portanto, do encontro em poder dos réus das porções de drogas apreendidas nos autos restaram amplamente confirmadas em juízo pelos seguros e harmônicos relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, dos quais não se colhe nenhum motivo para que sejam inquinados de suspeitos.

Estão, ademais, em consonância com a prova material dos autos, diante da apreensão das porções de drogas devidamente examinadas nos autos, bem como da quantia em dinheiro igualmente apreendida.

A quantidade das porções individuais apreendidas (44 porções de maconha e 9 porções de ecstasy), aliada às circunstâncias em que se deu a prisão, após a fuga do réu, em atitude suspeita, conforme confirmou a prova oral produzida, são provas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conclusivas da imputação feita contra o réu na denúncia pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nada mais havendo a beneficiar o réu, portanto.

Não há, todavia, nos autos, nenhuma indicação de que o tráfico de drogas em questão **envolvesse** pessoa menor de 18 anos, isto porque se limita a acusação ao fato de que o carona transportado pelo réu em sua moto seria supostamente menor e sequer desta menoridade há comprovação nos autos, como bem observou a Atenta Defesa, não havendo, outrossim, nenhuma indicação de que o porte das drogas, pelo réu, guardasse qualquer relação com aquele suposto menor, em poder de quem nada de ilícito foi encontrado.

Por fim, confirmaram ainda os policiais e admitiu o réu em seu interrogatório que fugiu dos policiais, desobedecendo à ordem de parada, porque temeu pela ação policial, restando assim caracterizado o delito de desobediência, posto que os policiais atestaram que a ordem de parada deu-se por sinais luminosos e sonoros e, ao não acatá-la, o réu causou perseguição policial que durou cerca de 13 minutos, somente interrompida, ao que consta, em razão da queda da moto.

Passo, assim, à fixação da pena, com fundamento nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

O réu é primário e menor de 21 anos e comprovou nos autos, por meio de provas documentais, ser pessoa trabalhadora, **inclusive com registro em carteira há quase um ano (fls. 173/178)**, não havendo assim nos autos elementos que permitam concluir faça o réu das atividades criminosas seu meio de vida, ao contrário.

A quantidade das porções encontradas em seu poder, por sua vez, não autoriza a exasperação da pena base. Assim é que, da análise das circunstâncias do caso concreto, não verifico presente causa legal para justificar a exasperação da pena base, que fixo no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de drogas e 10 dias multa para o crime de desobediência.

Já fixadas no patamar mínimo, as penas não comportam redução pela atenuante da menoridade relativa do réu.

Na terceira fase da dosimetria da pena, comporta incidência a especial e excepcional causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Com efeito, o réu demonstrou, por meio da prova documental, que exerce atividade laborativa lícita e não há nos autos qualquer demonstração de que se dedicasse de forma **habitual** à atividade criminosa – tráfico ilícito de entorpecentes, ele que foi surpreendido, ao que consta, em poder de cerca de 50 porções de drogas, quantidade que não autoriza presumir o envolvimento com o crime organizado.

Em vista, assim, da quantidade de drogas e à ausência de quaisquer outras circunstâncias, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, **totalizando 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.**

Somam-se as penas de multa cominadas, totalizando 1 ano e 8 meses de reclusão e 176 dias multa.

Diante ainda das particulares circunstâncias do caso concreto, ante a ausência de antecedentes registrados pelo réu, com comprovação de vínculo empregatício, entendo adequada à espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente diante de entendimento recente firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao afastamento do caráter hediondo do delito de tráfico assim qualificado de "privilegiado".

Assim é que, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços a comunidade e uma prestação pecuniária, a serem fixadas em sede de execução da pena, a critério do MM.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Juízo das Execuções Criminais, **fixando regime subsidiário aberto**, em caso de descumprimento.

Ante a ausência de comprovação de situação financeira favorável, fixo o dia multa no patamar mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE **PROCEDENTE** a presente ação penal para **CONDENAR WESLEY BISPO DIAS**, qualificado nos autos, à pena de **1 ano e 8 meses de reclusão**, que substituo na forma supra, por duas penas restritivas de direitos, **fixando regime inicial subsidiário fechado para o cumprimento da pena, além de 176 dias multa**, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33 caput da Lei 11.343/06 e no art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

DECRETO, como efeito da sentença condenatória, a perda das quantias apreendidas nos autos em favor da União, expedindo-se, oportunamente, o necessário, nos termos do art. 63 e parágrafos da Lei 11.343/06.

Não havendo comprovação nos autos de que o motociclo utilizado pelo réu fosse empregado no transporte habitual de drogas, nem havendo comprovação de que se trate de produto ou proveito de crime, comprovado, de outro lado, que era utilizado para o trabalho do réu (que entregava pizzas ao tempo dos fatos), não mais interessando a apreensão ao processo, DEFIRO a restituição pretendida e determino a liberação, em favor do acusado, da moto apreendida nos autos, independentemente do pagamento de custas de remoção e estadia, em observância ao disposto no art. 6o da Lei 6.575/78, a contrario sensu, sem prejuízo de eventuais restrições administrativas a serem sanadas.

Diante da pena e regime aplicados ao réu, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá o réu apelar em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no do rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**